



DEPOZITARUL CENTRAL UNIC
AL VALORILOR MOBILIARE

PROCEDURI

privind constituirea garanțiilor și apelurile în marjă

Aprobare:
Hotărârea CE DCU nr.14/2021

Intrare în vigoare:
5 iulie 2021

© Depozitarul Central Unic al Valorilor Mobiliare 2021

Prezentul document și conținutul acestuia este protejat de Legea nr.139/2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe. Nici o parte din acest document și nici documentul integral nu poate fi comercializat, reprodus, publicat, distribuit sau copiat fără acordul prealabil în scris al Depozitarului Central Unic al Valorilor Mobiliare.

web: www.dcu.md | email: dcu@dcu.md

Cuprins

1. Operațiuni derulate în baza contractelor de garanție financiară.....	3
1.1. Prevederi generale.....	3
1.2. Tipuri de operațiuni ce pot fi derulate în Sistemul DCU în baza contractelor de garanție financiară.....	3
1.3. Criterii de eligibilitate a valorilor mobiliare pentru înregistrare în calitate de garanție financiară în Sistemul DCU.....	4
2. Procesarea operațiunilor derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU.....	5
2.1. Înregistrarea garanției financiare.....	5
2.2. Operațiuni inițiate de participanți în aplicația client (TMSx).....	5
2.3. Reevaluarea instrumentelor financiare.....	6
2.4. Apelul în marjă.....	7
2.5. Înlocuirea valorilor mobiliare constituite ca garanție.....	8
2.6. Eliberarea garanției financiare.....	8
2.7. Acțiuni întreprinse de DCU la apariția situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de către participanți.....	9
2.8. Executarea garanției.....	9
3. Procesarea operațiunilor derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești în afara Sistemului DCU.....	10
3.1. Înregistrarea garanției financiare.....	10
3.2. Radierea garanției financiare.....	11

1. Operațiuni derulate în baza contractelor de garanție financiară

1.1. Prevederi generale

În conformitate cu legislația în vigoare, valorile mobiliare înregistrate în Sistemul DCU pot fi utilizate în scopul garantării obligațiilor financiare asumate de participanții la DCU și clienții acestora.

Operațiunile derulate în baza contractelor de garanție financiară, încheiate între participanții la DCU și BNM, în funcție de tipul acestora se supun prevederilor *Regulamentului cu privire la facilitățile permanente de creditare acordate băncilor*, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.171/2018, *Regulamentului cu privire la operațiunile de piață monetară ale Băncii Naționale a Moldovei*, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.188/2014 și *Regulamentului cu privire la asistența de lichiditate în situații de urgență*, aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.343/2019 .

1.2. Tipuri de operațiuni ce pot fi derulate în Sistemul DCU în baza contractelor de garanție financiară

Decontarea mijloacelor bănești relevante operațiunilor derulate în baza contractelor de garanție financiară poate fi efectuată atât prin intermediul Sistemului DCU, cât și în afara Sistemului DCU.

1.2.1. Operațiuni derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU

În Sistemul DCU pot fi derulate următoarele operațiuni, care au la bază un contract de garanție financiară, cu decontarea mijloacelor bănești prin Sistemul DCU:

1. operațiuni repo – se efectuează transferul de proprietate asupra garanției;
2. operațiuni de acordare de credite - fără transfer de proprietate asupra garanției.

Operațiunile repo/acordare de credite se execută în doi pași:

1. pasul unu - vânzarea instrumentelor financiare/debursarea creditului și înregistrarea garanției financiare;
2. pasul doi - răscumpărarea instrumentelor financiare vândute la primul pas/rambursarea creditului și plata dobânzilor aferente și eliberarea garanției financiare.

În Sistemul DCU pot fi derulate operațiuni repo sau de acordare de credit a căror diferență dintre pasul unu și doi este de cel puțin o zi calendaristică.

Operațiunile cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU se efectuează exclusiv între doi participanți la DCU. Nu sunt procesate de către Sistemul DCU operațiunile derulate între participanți și clienți, sau între clienții participanților.

În cazul operațiunilor de acordare de credite, garantarea cu valori mobiliare se evidențiază direct pe contul propriu în Sistemul DCU al participantului la DCU – furnizor al garanției, ce are ca efect reducerea cantității de valori mobiliare disponibile pentru tranzacționare în contul acestuia.

În cazul operațiunilor repo, valorile mobiliare care constituie obiectul garanției sunt transmise de către participantul la DCU – furnizor al garanției, pe contul propriu în Sistemul DCU al participantului la DCU – beneficiar al garanției, acesta din urmă obținând pe perioada operațiunii proprietatea deplină asupra garanției.

Decontarea mijloacelor bănești relevante pasului unu și doi ale operațiunilor se efectuează în Sistemul Automatizat de Plăți Interbancare al BNM (SAPI), cu aplicarea mecanismului DvP.

Operațiunile cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU pot fi:

1. inițiate de către participanții la DCU în aplicația client (TMSx) - operațiuni repo, operațiuni de acordare de credite, operațiuni de accesare de credite în cadrul facilităților permanente ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM);
2. încheiate pe platforma de tranzacționare Bloomberg - operațiuni repo derulate de către BNM în cadrul operațiunilor de piață monetară.

Cu excepția cazurilor prevăzute de legislație, participanții implicați într-o operațiune derulată în baza unui contract de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU nu pot conveni:

1. să amâne, sau să devanseze data scadenței operațiunii (decontării pasului doi al operațiunii);

2. să execute parțial, sau în tranșe, obligațiile ce le revin la scadența operațiunii.

1.2.2. Operațiuni derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești în afara Sistemului DCU

DCU poate efectua în mod manual înregistrarea în Sistemul DCU a grevărilor în privința valorilor mobiliare în scopul constituirii garanțiilor financiare în baza contractelor de garanție fără transfer de proprietate (acordare de credite).

Constituirea garanțiilor în mod manual de către DCU se efectuează:

1. la solicitarea participantului la DCU, inclusiv în cadrul asistenței de lichiditate în situații de urgență acordată de către BNM;
2. la solicitarea deținătorului de valori mobiliare înregistrate pe conturi de registru în Sistemul DCU.

Constituirea garanțiilor financiare și eliberarea de garanție a valorilor mobiliare se efectuează în Sistemul DCU prin intermediul unui ordin FoP.

Plățile relevante acordării și rambursării creditului se vor efectua între participanții la tranzacție în afara Sistemului DCU.

Pentru valori mobiliare de stat și valori mobiliare corporative, deținute de clienții participanților la DCU, înregistrarea/ radierea garanției se efectuează de către participantul la DCU - operator de cont al clientului.

1.3. Criterii de eligibilitate a valorilor mobiliare pentru înregistrare în calitate de garanție financiară în Sistemul DCU

Mecanismul de constituire a garanției financiare în Sistemul DCU este earmarking, ce presupune asocierea unei garanții particulare cu o operațiune particulară.

DCU acceptă pentru înregistrarea în calitate de garanție financiară valorile mobiliare înregistrate în Sistemul DCU și aflate în circulație, care sunt libere de oricare restricții și disponibile în contul propriu al furnizorului garanției pe sub-balanța AVAI și care întrunesc criteriile de eligibilitate stabilite pentru tipul respectiv de operațiuni:

Tipul operațiunii	Valori mobiliare eligibile	Scadența valorilor mobiliare
Operațiuni derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU:		
Operațiuni repo încheiate în Bloomberg	Valori mobiliare de stat	Ulterioară datei scadenței operațiunii cu cel puțin 3 zile lucrătoare
Operațiuni efectuate în aplicația client (TMSx) (operațiuni repo, operațiuni de acordare de credite, credit overnight de la BNM, transfer valori mobiliare pe contul ILF)	Valori mobiliare de stat, certificate ale BNM	Ulterioară datei scadenței operațiunii cu cel puțin 3 zile lucrătoare
Operațiuni derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești în afara Sistemului DCU:		
Constituirea garanției financiare la solicitarea participantului la DCU (inclusiv în cadrul asistenței de lichiditate în situații de urgență a BNM)	Valori mobiliare de stat, certificate ale BNM, obligațiuni corporative, acțiuni	Fară restricții
Constituirea garanției financiare la solicitarea deținătorului de conturi de registru	Acțiuni	-
Constituirea garanției financiare la solicitarea deținătorului contului de investitor (se efectuează de către participantul la DCU)	DCU nu impune careva condiții față de criteriile de eligibilitate a valorilor mobiliare, stabilirea acestora constituind responsabilitatea părților tranzacției	

Valorile mobiliare de stat purtătoare de dobândă (obligațiunile), care au plată de cupon pe perioada operațiunii, sunt acceptate în calitate de garanție financiară, mijloacele bănești relevante vor fi direcționate de către DCU în contul de decontare în SAPI al deținătorului curent al valorilor mobiliare. În cazul operațiunilor repo derulate între participanții la DCU și BNM, DCU va iniția concomitent ordine de plată pentru transferul cuponului din contul de decontare în SAPI al deținătorului curent al valorilor mobiliare (beneficiarului garanției) în contul de decontare în SAPI al deținătorului inițial al valorilor mobiliare (furnizorului garanției).

2. Procesarea operațiunilor derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești prin intermediul Sistemului DCU

2.1. Înregistrarea garanției financiare

Înregistrarea garanției în cadrul Sistemului DCU se face la pasul unu al operațiunilor derulate în baza unui contract de garanție financiară, imediat după decontarea mijloacelor bănești în SAPI, după cum urmează:

1. în cazul tranzacțiilor repo, valorile mobiliare care fac obiectul garanției se transferă de pe sub-balanța AVAI a contului propriu al furnizorului garanției pe sub-balanța AVAI a contului propriu al beneficiarului garanției, beneficiarul garanției obținând proprietatea asupra acestor instrumente financiare pe durata tranzacției;
2. în cazul operațiunilor de acordare de credite, valorile mobiliare care fac obiectul garanției se transferă pe contul propriu al furnizorului garanției de pe sub-balanța AVAI pe sub-balanța PLED, instrumentele financiare fiind blocate pe durata tranzacției.

Marja inițială definește procentul din valoarea lichidității acordate în cadrul tranzacției, care ar trebui să fie acoperit de garanție. Marja inițială de constituire a garanției operațiunilor derulate în baza unui contract de garanție financiară în Sistemul DCU este de cel puțin 100%.

Prin efectuarea în Sistemul DCU a operațiunilor care au la bază un contract de garanție financiară, participanții la DCU își asumă responsabilitatea că contractul încheiat include clauze referitoare la:

1. acordul expres al părților privind dreptul beneficiarului garanției de a o executa la apariția unei cauze care determină executarea garanției financiare;
2. modalitatea de executare (însușire/reținere sau vânzare).

2.2. Operațiuni inițiate de participanți în aplicația client (TMSx)

Operațiuni de acordare de credite și operațiuni repo

La completarea în aplicația client (TMSx) a ordinului de transfer relevant operațiunii repo sau de acordare de credit, participantul poate alege unul din următoarele două regimuri:

1. Regimul automat de selectare a valorilor mobiliare

În cadrul acestui regim Sistemul DCU selectează, în mod aleatoriu, din valorile mobiliare disponibile pe sub-balanța AVAI a contului propriu al furnizorului garanției cele care corespund criteriilor de selectare, calculează valoarea curentă de piață a acestora, conform formulei expuse în compartimentul Reevaluarea instrumentelor financiare din prezentele proceduri, și determină numărul de valori mobiliare necesare pentru constituirea garanției, reieșind din marja inițială de 100%.

2. Regimul manual de selectare a valorilor mobiliare

În cadrul acestui regim participantul urmează să selecteze în regim manual valorile mobiliare din lista valorilor mobiliare în circulație, să indice prețul de piață și cantitatea valorilor mobiliare care vor fi constituite în calitate de garanție financiară, responsabilitatea stabilirii acestora revine participanților care efectuează operațiunea. Tranzacțiile pentru care marja inițială este de sub 100% se resping de către Sistemul DCU.

La completarea ordinului de transfer participanții pot stabili un termen limită pentru decontarea pasului unu al operațiunii, anterior momentului limită stabilit pentru decontările prin mecanismul DvP în programul de funcționare a Sistemului DCU.

Facilități permanente de creditare ale BNM

Participanții pot rezerva în Sistemul DCU valori mobiliare pentru constituirea garanției în operațiunile de tip credit intraday/overnight. Rezervarea se efectuează prin inițierea în aplicația client (TMSx) a ordinului de transfer al valorilor mobiliare pe contul ILF, sub-balanța RSTR, ținând seama de următoarele aspecte:

1. dacă în perioada de timp cât valorile mobiliare se află în contul ILF pe sub-balanța RSTR au loc evenimente de plată (plată de cupon), mijloacele bănești vor fi direcționate de către DCU în contul de decontare în SAPI al participantului;
2. dacă în perioada de timp cât valorile mobiliare se află în contul ILF, sub-balanța RSTR, survine data de referință pentru valorile mobiliare respective Sistemul DCU le va transfera pe sub-balanța PEDA a contului propriu al participantului, iar la data scadenței valorilor mobiliare mijloacele bănești aferente răscumpărării acestora vor fi decontate în contul de decontare în SAPI al participantului.
3. VMS rezervate pe contul ILF, sub-balanța RSTR, pot fi utilizate de către participant în alte operațiuni decât credite intraday/overnight, doar după transferul acestora pe contul propriu, sub-balanța AVAI.

Acordarea creditelor intraday/overnight de către BNM este efectuată prin interacțiunea dintre Sistemul DCU, SAPI și VaBank BNM.

Creditul intraday

DCU asigură furnizarea zilnică, la începutul zilei operaționale, a informațiilor referitoare la valoarea curentă de piață a instrumentelor financiare rezervate de către bănci în contul ILF, sub-balanța RSTR, pentru stabilirea limitei de creditare intraday în SAPI. Valoarea curentă de piață se determină conform formulei expuse în compartimentul Reevaluarea instrumentelor financiare.

Completarea sau eliminarea de către participant pe parcursul zilei operaționale a valorilor mobiliare pe sub-balanța RSTR a contul ILF vor conduce la modificarea imediată a limitei de creditare intraday.

Limita de creditare intraday se stabilește 0, în cazul în care banca are credite overnight nerambursate.

Creditul intraday nerambursat până la sfârșitul etapei „Efectuarea plăților și a compensării” a Programului zilei operaționale a SAPI, în cadrul etapei „Operațiuni overnight” se reperfectează în credit overnight, fără acceptul băncii, Sistemul DCU selectând valorile mobiliare rezervate pe contul ILF, sub-balanța RSTR, pentru constituirea garanției financiare.

Creditul overnight

În sistemul DCU creditul overnight acordat de BNM în cadrul facilităților sale permanente are la bază un contract de garanție financiară fără transfer de proprietate, garanția înregistrându-se direct pe contul propriu al furnizorului garanției.

La momentul decontării primului pas al operațiunii, participantul trebuie să dispună pe contul ILF, sub-balanța RSTR, de valori mobiliare care corespund criteriilor de eligibilitate, în volum suficient pentru constituirea garanției. Sistemul DCU va selecta valorile mobiliare pentru constituirea garanției în mod aleatoriu din cele rezervate pe pe contul ILF, sub-balanța RSTR, determinând valoarea curentă de piață a acestora conform formulei expuse în compartimentul Reevaluarea instrumentelor financiare.

În cazul în care valoarea de piață a valorilor mobiliare rezervate pe contul ILF, sub-balanța RSTR, nu acoperă volumul creditului overnight solicitat de bancă, operațiunea nu va fi decontată, fiind plasată de către sistem în coada de așteptare.

Banca Națională a Moldovei va informa DCU imediat despre modificările operate la rata la creditul overnight în cadrul deciziilor de politică monetară a BNM, iar DCU va ajusta rata pentru creditul overnight în Sistemul DCU.

2.3. Reevaluarea instrumentelor financiare

În Sistemul DCU se efectuează reevaluarea valorilor mobiliare de stat și certificatelor BNM la prețul de piață și determinarea valorii curente de piață a acestora în următoarele scopuri:

1. determinarea limitei de creditare intraday în Sistemul automatizat de plăți inetrbancare (SAPI) a participanților;
2. constituirea garanției financiare în operațiuni cu regim automat de constituire, așa ca accesarea creditului overnight de la BNM de către participanți;
3. constituirea garanției financiare în operațiuni de acordare de credite și operațiuni repo inițiate de către participanți în aplicația client (TMSx);
4. efectuarea apelului în marjă;
5. înlocuirea valorilor mobiliare constituite ca garanție.

Valoarea curentă de piață a valorilor mobiliare se determină în Sistemul DCU conform formulei:

$$\text{Valoarea curentă de piață a valorii mobiliare} = \text{Volumul la valoare nominală} * (\text{Prețul de piață} + \text{Cuponul acumulat}) * 1/(100 + \text{Marja de ajustare a valorii})$$

unde:

- *Volumul la valoarea nominală (lei)* – numărul de unități * valoarea nominală a unei valori mobiliare;
- *Prețul de piață (%)* – este prețul de piață al valorilor mobiliare livrat de către BNM pentru ziua operațională respectivă;
- *Cuponul acumulat (%)* – este valoarea cuponului acumulat de la data emisiunii valorii mobiliare, sau de la data plății ultimului cupon;
- *Marja de ajustare a valorii (%)* - reducere procentuală aplicată valorii de piață a instrumentelor financiare, acceptate drept garanție în operațiunile derulate în baza contractului de garanție financiară, dimensiunea căreia este determinată în funcție de tipul instrumentului, scadența reziduală a acestuia, etc. Sunt aplicate marjele de ajustare a valorii stabilite prin *Normele cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor*, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.211 /2019

2.4. Apelul în marjă

Participanții implicați într-o operațiune derulată în temeiul unui contract de garanție financiară, cu excepția creditelor overnight, pot conveni ca pe perioada contractului să poată efectua apeluri în marjă, în conformitate cu clauzele contractuale, prin majorarea sau reducerea cantității de instrumente financiare constituite drept garanție, sau prin solicitarea de mijloace bănești suplimentare.

DCU asigura executarea apelului în marjă în baza cererilor prezentate către DCU de către participanții DCU ([Cererea privind constituirea și menținerea garanției financiare \(pentru operațiunile derulate de BNM\)](#)), sau [Cererea privind menținerea garanției financiare \(pentru operațiunile interbancare derulate de participanți, cu excepția BNM\)](#).

Zilnic, la începutul etapei „Deschiderea sesiunii de decontare DvP” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, valorile mobiliare care constituie obiect al garanției financiare sunt reevaluate în Sistemul DCU, fiind determinată valoarea curentă de piață al acestora.

În cazul în care valoarea curentă de piață a garanției raportată la valoarea lichidității acordate în cadrul tranzacției deviază de la marja inițială, atingând pragul de declanșare, Sistemul DCU expediază participanților la tranzacție mesajul privind apelul în marjă.

Valoarea apelului în marjă este egală cu diferența dintre valoarea curentă de piață a valorilor mobiliare care constituie obiectul garanției financiare și valoarea lichidității acordate în cadrul tranzacției.

*Pragul de declanșare reprezintă nivelul prestabilit al marjei inițiale la care se transmite un apel în marjă . Pentru toate operațiunile derulate în Sistemul DCU, care au la bază un contract de garanție financiară, DCU aplică pragul de declanșare stabilit prin *Normele cu privire la evaluarea activelor acceptate de Banca Națională a Moldovei ca garanții la acordarea creditelor băncilor*, aprobate prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.211 /2019.*

Apelul în marjă în formă de valori mobiliare

Ca răspuns la un apel în marjă, participanții au următoarele opțiuni.

1. **Livrarea garanției suplimentare** - participantul beneficiar al garanției poate solicita livrarea de valori mobiliare suplimentare în suma apelului în marjă, în cazul în care valoarea garanției scade sub nivelul pragului de declanșare.
DCU execută apelul în marjă după recepționarea [Confirmării privind livrarea valorilor mobiliare în calitate de garanție suplimentară](#). În cazul în care furnizorul garanției nu confirmă livrarea garanției suplimentare până la ora stabilită în Cererea privind constituirea și menținerea garanției financiare, DCU informează despre acest fapt beneficiarul garanției.
2. **Returnarea garanției excedentare** - participantul furnizor al garanției poate solicita returnarea în suma apelului în marjă a valorilor mobiliare constituite ca garanție, în cazul în care valoarea acestora crește peste nivelul pragului de declanșare.
DCU execută apelul în marjă în baza [Solicitării privind restituirea garanției excedentare](#), expediate de către furnizorul garanției. În cazul operațiunilor repo aceasta trebuie să fie confirmată de beneficiarul garanției, care trebuie să asigure disponibilitatea în cont a valorilor mobiliare pentru returnare.

În momentul returnării valorilor mobiliare relevante, garanția asupra acestora se radiază.

3. **Amânarea executării apelului de marjă** – participanții pot conveni să amâne efectuarea apelului în marjă, notificând despre aceasta DCU.

Datele referitoare la pasul al doilea al operațiunilor nu sunt afectate de apelurile în marjă. Ordinul de transfer privind returnarea către furnizor a garanției suplimentare este inițiată în sistemul DCU la data scadenței tranzacției.

Apelul în marjă în formă de mijloace bănești

Dacă până la finele zilei operaționale apelul în marjă nu va fi executat în formă de valori mobiliare, Sistemul DCU va executa apelul în marjă în formă de mijloace bănești după cum urmează:

1. va fi generat un ordin de plată FoD, prin care de la furnizorul garanției se va percepe în favoarea beneficiarului garanției următoarea plată:

Suma plății = valoarea apelului în marjă + dobânda acumulată pe tranzacție la ziua curentă

2. imediat după decontarea ordinului de plată, tranzacția originală în Sistemul DCU va fi închisă și va fi generată o tranzacție nouă, în care valoarea lichidității furnizate va fi egală cu cea din tranzacția originală minus valoarea apelului în marjă, iar data scadenței și rata dobânzii vor fi cele ale tranzacției originale.

Apelul în marjă sub formă de mijloace bănești în Sistemul DCU este valabil doar pentru beneficiarul garanției financiare, returnarea garanției excedentare în formă de mijloace bănești nu se efectuează.

2.5. Înlocuirea valorilor mobiliare constituite ca garanție

În intervalul dintre primul și al doilea pas al unei operațiuni care are la bază un contract de garanție financiară, cu excepția creditelor overnight, participanții pot conveni să înlocuiască (integral sau parțial) valorile mobiliare garanție, cu alte valori mobiliare echivalente. Valoarea curentă de piață a instrumentelor financiare noi pentru înregistrare, trebuie să fie echivalentă cu valoarea celor care sunt înlocuite, cu rotunjiri acceptate în limita valorii nominale unei valori mobiliare.

Pentru înlocuirea garanției furnizorul și beneficiarul acesteia vor expedia către DCU [Cererea privind înlocuirea valorilor mobiliare garanție](#), care va include mențiuni referitoare la:

1. numărul de referință în Sistemul DCU al operațiunii;
2. numărul și caracteristicile valorilor mobiliare care urmează a fi înlocuite și retrase din garanție;
3. numărul și caracteristicile valorilor mobiliare noi cu care urmează a fi efectuată înlocuirea și asupra cărora va fi constituită garanția.

DCU efectuează înlocuirea garanției, fără ca prin aceasta să se modifice numărul de referință în sistem al operațiunii. În momentul înlocuirii valorilor mobiliare relevante, garanția asupra acestora se radiază și se constituie garanția asupra valorilor mobiliare cu care s-a făcut înlocuirea.

2.6. Eliberarea garanției financiare

La data scadenței operațiunii care are la bază un contract de garanție financiară, Sistemul DCU generează și expediază în SAPI ordinul de plată, după cum urmează:

1. în cazul creditului overnight de la BNM - la începutul etapei „Operațiuni corporative” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, iar ora limită de decontare a acestuia este ora 12:00;
2. în cazul operațiunii repo dintre participanții la DCU și BNM - la începutul etapei „Deschiderea sesiunii de decontare DvP” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, iar ora limită de decontare a acestuia este ora 15:00;
3. în cazul operațiunii repo /acordare de credite inițiate în aplicația client (TMSx) - la începutul etapei „Deschiderea sesiunii de decontare DvP” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, iar ora limită de decontare a acestuia este ora 20:30.

Suma care va fi percepută de la furnizorul garanției la data scadenței operațiunii se determină în modul următor:

pentru operațiunile de acordare de credit

*Suma la rambursare = Suma creditului acordat * (1+rata dobânzii/100*durata tranzacției/365)*

unde:

durata tranzacției- numărul de zile calendaristice dintre pasul unu și pasul doi al tranzacției;

pentru operațiunile repo

*Valoarea la prețul de răscumpărare al VMS = Prețul de răscumpărare al VMS * numărul de unități*

unde:

*Prețul de răscumpărare al VMS = Prețul de cumpărare al VMS * (1+rata repo/100*termenul repo/365)*

unde:

termenul repo- numărul de zile calendaristice dintre pasul unu și pasul doi al tranzacției;

Sistemul DCU eliberează garanția financiară în următoarele cazuri:

1. **la scadența operațiunii**, cu condiția că a fost decontată rambursarea mijloacelor bănești aferente pasului doi al operațiunii;
2. **la scadența valorilor mobiliare**, în cazul în care aceasta este anterioară datei scadenței operațiunii, mijloacele bănești rezultate din răscumpărarea valorilor mobiliare de către emitent fiind direcționate de către DCU deținătorului acestora (valabil doar pentru operațiunile derulate în baza contractelor de garanție fără transfer de proprietate);
3. **la returnarea garanției excedentare**, urmare executării apelului în marjă;
4. **la executarea garanției**.

Valorile mobiliare degrevate de orice garanție sunt transferate, după caz: pe sub-balanța AVAI a contului propriu al furnizorului garanției (cazurile descrise la pct. 1 (cu excepția creditului overnight de la BNM), 2, 3 de mai sus), sau a beneficiarului acesteia (cazul descris în pct.4), și pot fi utilizate de către aceștia în tranzacții. În cazul creditului overnight de la BNM, valorile mobiliare degrevate de garanție sunt rambursate pe contul ILF al furnizorului garanției, subalanța RSTR.

2.7. Acțiuni întreprinse de DCU la apariția situațiilor de neîndeplinire a obligațiilor de către participanți

În cazul în care unul din participanții la tranzacție este în imposibilitate de a îndeplini obligațiile aferente pasului doi al operațiunii și tranzacția nu se decontează la data convenită, DCU va anula tranzacția nedecontată la începutul etapei „Închiderea sesiunii de decontare pentru credite overnight” a Programului de funcționare a Sistemului DCU, informând ambele părți ale tranzacției.

DCU va iniția zilnic ordinele de plată aferente pasului doi al tranzacției, până nu va fi efectuată plata, sau până când nu va recepționa notificarea de la beneficiarul garanției cu privire la executarea acesteia.

Suma spre rambursare indicată în ordinul de plată care se generează în Sistemul DCU la pasul doi al operațiunii nu va fi recalculată în dependență de numărul de zile de întârziere.

Orice plată compensatorie se realizează de către participanți în afara sistemului DCU.

2.8. Executarea garanției

DCU va iniția procedura de executare a garanției financiare în următoarele cazuri:

1. suspendarea sau pierderea calității de participant DCU de către unul din participanții la tranzacție;
2. recepționarea notificării de la participantul beneficiar al garanției despre executarea garanției, în cazul apariției unei situații de neîndeplinire a obligațiilor aferente contractelor de garanție financiară.

În cazul descris la punctul 1, DCU va informa participanții la tranzacție despre suspendarea sau pierderea calității de participant DCU de către unul din participanți, solicitând transmiterea către DCU a notificării despre executarea garanției.

Operațiuni derulate în baza contractul de garanție financiară fără transfer de proprietate

La apariția unei cauze care determină executarea garanției financiare, beneficiarul acesteia poate executa instrumentele financiare puse la dispoziție în temeiul și condițiile contractului de garanție financiară fără transfer de proprietate prin vânzarea sau însușirea acestora și prin compensarea valorii lor cu valoarea obligațiilor financiare garantate ori prin reținerea valorii lor drept plată a acestor obligații.

În cazul executării prin însușire a garanției:

1. beneficiarul garanției expediază către DCU notificarea privind faptul că solicită de a lua în proprietate valorile mobiliare garanție, în contul creanței, indicând numărul de referință al tranzacției în sistem, codul ISIN și volumul valorilor mobiliare care urmează a fi însușite;
2. DCU informează furnizorul garanției cu privire la faptul că s-a solicitat executarea respectivelor garanții;
3. DCU anulează ordinul de transfer aferent decontării pasului doi al tranzacției și inițiază transferul livrare fără plată a valorilor mobiliare din contul propriu al furnizorului (sub-balanța PLED) în contul propriu al beneficiarului acesteia (sub-balanța AVAI), în volumul indicat în notificarea respectivă;
4. dacă participantul beneficiar al garanției însușește numai o parte a garanției, DCU va iniția un transfer livrare fără plată în vederea degrevării de garanție a valorilor mobiliare pe care beneficiarul nu le-a însușit, returnându-le pe sub-balanța AVAI a contului propriu al furnizorului.

În cazul executării prin vânzare a garanției:

1. beneficiarul garanției expediază către DCU notificarea privind inițierea procedurii de executare prin vânzare;
2. DCU informează furnizorul garanției cu privire la faptul că s-a solicitat executarea prin vânzare a respectivelor garanții;
3. DCU anulează ordinul de transfer aferent decontării pasului doi al tranzacției;
4. beneficiarul garanției informează DCU despre rezultatele vânzării valorilor mobiliare, indicând date referitoare la numărul și caracteristicile valorilor mobiliare pentru care au fost încheiate tranzacții de vânzare;
5. DCU degrevează de garanție valorile mobiliare vândute de către beneficiarul garanției, transferându-le pe contul propriu al acestuia, sub-balanța AVAI, în scopul asigurării decontărilor.
6. valorile mobiliare care încă nu au fost vândute de către beneficiarul garanției vor rămâne evidențiate ca garanții în contul propriu al furnizorului, până la recepționarea informației privind vânzarea acestora.

Dacă unele valori mobiliare vor ajunge la scadență înainte de primirea de la beneficiar a notificării privind executarea garanției, sau a rezultatelor privind vânzarea, acestea vor fi răscumpărate, iar mijloacele bănești ce vor rezulta din răscumpărare vor fi transferate în contul de decontare în SAPI al participantului furnizor al garanției sau, dacă este cazul, al agentului său de plată.

Operațiuni derulate în baza contractul de garanție financiară cu transfer de proprietate

DCU anulează ordinul de transfer aferent decontării pasului doi al operațiunii, după recepționarea notificării beneficiarului garanției cu privire la reținerea valorilor mobiliare în vederea stingerii obligațiilor furnizorului.

3. Procesarea operațiunilor derulate în baza contractelor de garanție financiară cu decontarea mijloacelor bănești în afara Sistemului DCU

3.1. Înregistrarea garanției financiare

Înregistrarea garanției financiare se efectuează de către DCU prin transferul valorilor mobiliare de pe sub-balanța AVAI pe sub-balanța NAVL a contului propriu al furnizorului garanției în Sistemul DCU.

DCU nu impune careva condiții față de criteriile de selectare a valorilor mobiliare în calitate de obiect al garanției financiare (tipul valorilor mobiliare, data răscumpărării acestora, plata dobânzilor aferente), precum și față de prețul de evaluare, marjele de ajustare a valorii și marja inițială pe tranzacție, stabilirea acestora constituind responsabilitatea părților tranzacției.

DCU acceptă înregistrarea în vederea constituirii garanției financiare a valorilor mobiliare care au data răscumpărării anterioară datei scadenței operațiunii, înlocuirea acestora înainte de data scadenței valorilor mobiliare constituind responsabilitatea părților.

Pentru înregistrarea garanției financiare furnizorul garanției va prezenta DCU următoarele documente:

1. După caz: [Cererea de înregistrare a garanției financiare în Sistemul DCU la solicitarea participantului DCU](#), sau [Cererea de înregistrare a garanției financiare în Sistemul DCU la solicitarea deținătorului valorilor mobiliare în conturi de registru](#);
2. Actul (contractul) în baza căruia a fost acordat creditul și/sau

3. Contractul de garanție financiară.

În scopul confirmării înregistrării garanției financiare DCU eliberează extras din cont.

Reevaluarea valorilor mobiliare garanție pe durata operațiunii se va efectua de către beneficiarul garanției în afara Sistemului DCU, iar constituirea garanțiilor suplimentare (apelul în marjă) și restituirea garanțiilor excedentare în formă de instrumente financiare se efectuează de către DCU la prezentarea de către părțile tranzacției a unei solicitări în acest sens.

3.2. Radierea garanției financiare

Radierea garanției financiare aplicate pe valorile mobiliare de garanție se efectuează de către DCU la solicitarea furnizorului garanției, în baza următoarelor documente:

1. [Cererea de radiere a garanției financiare;](#)
2. Confirmarea creditorului privind rambursarea creditului de către debitor – furnizorul garanției.

Furnizorul garanției poate solicita radierea parțială sau integrală a garanției financiare, înainte de scadența operațiunii garantate, cu prezentarea confirmării beneficiarului garanției despre rambursarea parțială sau integrală a creditului.

Radierea garanției financiare se efectuează de către DCU prin transferul valorilor mobiliare - obiectul garanției, de pe sub-balanța NAVL a contului propriu al furnizorului garanției, pe sub-balanța AVAI a contului propriu al furnizorului garanției.

În cazul titlurilor de creanță - dacă valorile mobiliare înregistrate în calitate de garanție financiară vor ajunge la scadență înainte de recepționarea cererii de radiere a garanției financiare, valorile mobiliare respective vor fi răscumpărate, iar mijloacele bănești ce vor rezulta din răscumpărare vor fi transferate în contul de decontare în SAPI al furnizorului garanției sau, dacă este cazul, al agentului său de plată.